因果关系入门

英格兰和威尔士过失侵权入门：如何把违反注意义务的行为，与原告要求赔偿的具体伤害或损失联系起来。

1. 不谨慎与损害之间，还需要一条联系

某人负有注意义务，没有达到应有标准，同时有人受到了伤害。这些事实本身，并不能证明前者的错误造成了后者的伤害。因果关系（causation）连接的是被告的义务违反与原告主张的具体损害。

Negligence 是一种民事侵权行为，即 tort。可以先按以下框架思考：被告对原告负有注意义务；被告违反该义务；义务违反造成了法律承认的损害。其他规则仍可能限制责任及赔偿范围。这是分析框架，并非完整的机械公式。[1, 3]

> 三个不同问题：被告负有注意义务吗？被告的行为低于应有标准吗？这一错误造成了这名原告要求赔偿的损害吗？证明前两项，并不等于回答了第三项。

2. 两个虚构例子

例 A：服务员不慎把沉重的托盘掉在 Hana 的脚上，导致她脚趾骨折。假设证据证明托盘造成骨折，那么错误行为与伤害之间存在因果联系。例 B：服务员在空房间里掉了托盘，而 Hana 在外面跑步时独立地摔断脚趾。同样的不谨慎行为，不能解释这次骨折。

在例 B 中，“服务员不谨慎”虽然是对的，却还不够。问题不是被告的行为一般是否值得批评，而是这次义务违反是否解释了这项伤害。仅仅因为两件事发生在同一天，独立伤害不会自动成为被告的责任。

3. 检验因果关系之前，先明确损害

指出原告声称被造成的具体损害：脚趾骨折、额外治疗费用，或某一笔收入损失。不要只问被告是否“造成了坏事”。不同损失可能需要分别分析。

Claimant：提起诉讼的原告。Defendant：被起诉的个人或机构。Damage：伤害或损失。Damages：金钱赔偿。Breach：违反相关义务。

分两步进行分析

4. 事实因果关系：错误究竟改变了什么？

Causation in fact（事实因果关系）关注义务违反是否对损害实际产生了相应差别。通常从 but-for 检验开始：如果被告履行了义务，原告还会遭受同样损害吗？如果不会，通常的检验就得到满足。[2]

虚构例子：修理工疏忽地没有修好刹车，后来发生碰撞。如果正常刹车本来能够在碰撞前让车停下，不作为就具有因果意义。如果无法避开的落石即使在刹车正常时也会造成同样损害，结论就不同。

> 比较方法：找出实际的义务违反，用法律要求的适当行为替换它，再把假设结果与实际结果比较。假设经过必须有证据支持；不要把原告生活中的其他困难全部删除。

5. 法律上的因果关系：后来事件是否中断责任链？

即使存在事实联系，法律仍需判断其意义。Novus actus interveniens指新介入行为，可能中断对后续伤害的法律责任链。但不是每一项后来事件都构成中断。需要审查事件性质，以及它与原先过错的关系。[1]

虚构例子：骑车者受伤后接受医生帮助。仅仅有医生介入，不会自动消除司机的责任。如果后来又发生一项独立伤害，需要具体分析发生了什么以及原因；单靠时间顺序不能决定结果。

6. 损害过远：这一类损失是否超出赔偿范围？

Remoteness（损害过远）是对可赔偿损失的另一项法律限制。在过失侵权中，它通常涉及某一类损害是否可以合理预见，而不只是物理距离远近或时间长短。某项后果即使在事实上由过错引起，也可能不在可赔偿范围内。[1]

注意区分：事实因果关系、介入事件和损害过远，回答的是不同问题。入门介绍可以把它们统称为“因果关系”主题，但它们并不因此变成同一个法律检验。

合同法与刑法也讨论因果关系，但适用规则、受保护利益及证明标准有所不同。不能把过失侵权的每一项规则原样搬到其他领域。

一个案例与主题概览

Barnett v Chelsea and Kensington Hospital Management Committee [1969] 1 QB 428

一名患病男子没有得到适当检查，就被医院送回家，后来因砷中毒死亡。证据表明，即使提供适当治疗，也无法避免他的死亡。[2]

> 谁胜诉？为什么？医院管理委员会胜诉。未检查的行为构成过失，但没有被证明造成了死亡；即使适当照护，同样的死亡仍会发生。这个例子说明，义务违反与因果关系必须分别审查。[2]

7. 从通常规则开始

先问被告应当做什么，再问如果这样做，本来会发生什么。在通常的过失侵权诉讼中，原告按 balance of probabilities（盖然性权衡）证明事实因果关系：所主张情况比相反情况更有可能。批评被告或同情原告，都不能替代这一分析。[2]

被告不必是唯一原因。例如，既存身体弱点与一次碰撞都可能起作用。仅有原先疾病，并不能决定碰撞是否造成额外伤害。

8. 认识更复杂的问题

Material contribution（实质性贡献）：多个因素可能共同造成伤害，问题可能在于是否存在超过可忽略程度的实际贡献。Loss of a chance（机会丧失）：原告可能把取得更好结果的机会作为损失。法律如何处理取决于请求类别，两个标签都不保证获得赔偿。

Fairchild 例外：在石棉相关间皮瘤案件中，科学上的不确定性使原告无法辨别究竟哪次接触造成疾病，因此发展出特殊处理方法。间皮瘤是发生于衬里组织的癌症，常见于包围肺部的胸膜，并不只是普通肺癌的另一名称。这不是“风险增加总能证明因果关系”的一般规则。[3]

9. 写出清晰的答案

先写明义务违反和损害，再解释因果比较及其证据，最后考虑相关法律限制。如果需要特殊规则，应说明为什么满足适用条件。不要从“被告犯了错”直接跳到“被告必须赔偿”。

Barnett 是用于演示的补充案例。But-for 检验、机会丧失与实质性贡献的独立指南，会进一步展开本篇介绍的主题。

理解检查与参考答案

1. 注意义务、义务违反和伤害均得到证明，因果关系就自动成立吗？
答案： 不是。必须把义务违反与原告主张的具体伤害或损失联系起来。

2. 商店没有清理积水，但顾客在别处被自己的松鞋带绊倒。积水本身解释了跌倒吗？
答案： 按这些假设事实，不能。义务违反与伤害之间需要因果联系。

3. 通常的 but-for 检验问什么？
答案： 如果被告履行义务，同样的损害是否仍会发生。

4. Barnett 案谁胜诉？为什么？
答案： 医院管理委员会胜诉。适当照护也无法避免死亡，所以过失不作为不是死亡的事实原因。

5. 每个后来事件都会中断因果链吗？
答案： 不会。需要按相关法律规则审查，单有先后顺序还不够。

6. Remoteness 只是指伤害发生得很远吗？
答案： 不是。它是可赔偿损害的法律限制，在过失侵权中通常关注该类损害是否可合理预见。

7. Fairchild 表示任何医疗风险增加都足够吗？
答案： 不是。这是有特定条件的例外方法，形成于石棉相关间皮瘤诉讼。

一手法律资料

练习例子均为虚构。资料核查日期：2026 年 10 月 20 日。本指南讨论英格兰和威尔士法律。

[1] Armstead v Royal & Sun Alliance Insurance Co Ltd [2024] UKSC 6，第 23、56、62 段：赔偿限制、损害过远与法律因果关系。阅读判决

[2] Davies v Bridgend County Borough Council [2024] UKSC 15，第 56-58、80 段：通常检验与 Barnett 的司法说明。阅读判决

[3] Fairchild v Glenhaven Funeral Services Ltd [2002] UKHL 22，第 2-8、33-34 段：过失侵权要件及特殊石棉案件。阅读判决